

SITI RAWAIDA BINTI ZAINUL ARIFF

Lwn.

ABDUL RAHMAN BIN MD DIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 01 November 2022/06 Rabiulakhir 1444H]

Kes Rayuan No. 10000-017-0107-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Muda bin Awang dan Tuan Hilmi bin Halim daripada Tetuan M.A Associates*

Peguam Syarie Responden: *Tuan Mostadza bin Md Halimi daripada Tetuan Mostadza Fadzil & Hafiz*

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes di hadapan kami ini ialah rayuan yang dikemukakan oleh Perayu (Plaintif) terhadap keseluruhan keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 24/09/2019 melalui Saman No. 10400-017-0138-2015. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan bahawa:

- "1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah mengisytiharkan harta-harta berikut sebagai harta sepencarian Plaintiff dan Defendan, iaitu:*
- (i) Rumah/hartanah yang dikenali sebagai alamat No. 4, Jalan UI6/77E, Denai Alam, H.S (D) 250689, Mukim Bukit Raya [selepas ini dirujuk sebagai "Rumah Denai Alam tersebut"] dengan kadar pembahagian sebanyak 30% kepada Plaintiff dan 70% kepada Defendan;*
 - (ii) Rumah/hartanah di PN 73435, Lot 2802, Seksyen 13, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Selangor atau dikenali sebagai alamat No. 25, Jalan Akuatik 13/66 D'kayangan, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan [selepas ini dirujuk sebagai "Rumah Seksyen 13 tersebut"] dengan kadar pembahagian sebanyak 5% kepada Plaintiff dan 95% kepada Defendan;*
 - (iii) Rumah/hartanah yang dikenali sebagai alamat No. 11276, No. 20412, Unit No. CSD-0728, Mukim Tanjong Dua belas, Daerah Kuala Langat [selepas ini dirujuk sebagai 'Rumah Kuala Langat tersebut'] dengan kadar pembahagian sebanyak 5% kepada Plaintiff dan 95% kepada Defendan; dan*
 - (iv) Rumah/hartanah yang dikenali sebagai alamat No. 112, No. 112-1 Jalan Lagenda 5, Taman 1 Lagenda, 75400 Melaka [selepas ini dirujuk sebagai 'Rumah Kedai tersebut'] dengan*

kadar pembahagian sebanyak 5% kepada Plaintiff dan 95% kepada Defendan.”

2) Pada 15/06/2020, Perayu telah memfailkan empat (4) Alasan Rayuan seperti dalam **muka surat 242-249 Rekod Rayuan**. Antara inti pati Alasan Rayuan yang dihidkan oleh Perayu ialah Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menetapkan kadar pembahagian harta sepencarian tanpa mengambil kira fakta bahawa Perayu sebagai penama dan peminjam bersama dan Responden mengakui bahawa bayaran ansuran bulanan bagi rumah-rumah tersebut sebahagiannya adalah diperolehi daripada hasil sewaan.

FAKTA KES

4) Perayu dan Responden adalah bekas pasangan suami isteri. Perayu bernikah dengan Responden pada 30/05/2008 dan bercerai pada 12/10/2014.

5) Sepanjang perkahwinan, Perayu dan Responden telah dikurniakan dua orang anak iaitu Nur Aleesya binti Abdul Rahman (No. MyKid: 100720-10-1108) dan Nur Aisya binti Abdul Rahman (No. MyKid: 140210-14-0912).

6) Perayu menuntut supaya harta-harta yang menjadi pertikaian iaitu Rumah Denai Alam, Rumah Seksyen 13, Rumah Kuala Langat dan Rumah Kedai dibahagikan mengikut kadar sama bahagian antara Perayu dan Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

8) Berdasarkan Alasan Rayuan dan Hujah yang telah dikemukakan, kami akan memfokuskan ulasan kami kepada isu kadar sahaja tanpa campur tangan terhadap terma perintah berkaitan pelaksanaan. Kami berpendapat isu utama dalam rayuan ini ialah sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dalam memerintahkan kadar pembahagian harta sepencarian tanpa mengambil kira bahawa keempat-empat rumah tersebut telah diperolehi melalui penamaan dan pinjaman bersama serta sebahagian daripada bayaran ansuran bulanan telah dibiayai melalui hasil sewaan. Kami berpuas hati bahawa Hakim Bicara sememangnya tidak mengambil kira isu ini dalam menetapkan kadar pembahagian.

9) Dalam menghalusi isu ini, kami telah meneliti **Nota Keterangan pada muka surat 36 dan 37 Rekod Rayuan Tambahan**. Kami berpuas hati bahawa Responden semasa disoal balas telah mengakui fakta bahawa keempat-empat rumah tersebut telah diperolehi atas penamaan dan pinjaman bersama. Responden juga mengakui bahawa rumah-rumah tersebut telah disewakan dan hasil sewaan telah digunakan semuanya untuk membayar ansuran bulanan. Kadar sewaan bagi keempat-empat rumah tersebut adalah seperti berikut:

- 9.1 Rumah di Denai Alam RM2400;
- 9.2 Rumah Dikayangan RM2000;
- 9.3 Rumah di Kuala Langat RM1250; dan
- 9.4 Rumah Kedai RM2500.

Selain itu, pihak-pihak tidak mempertikaikan fakta bahawa Responden telah menyumbang wang tambahan untuk mencukupi bayaran ansuran bulanan bagi keempat-empat rumah tersebut.

10) Kami berpuas hati bahawa pengakuan Responden tersebut boleh diterima dan tidak perlu dibuktikan selaras dengan peruntukan seksyen 45, Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

Seksyen 45 - Fakta Yang Diakui Tidak Perlu Dibuktikan

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

11) Kami juga telah meneliti dokumen carian persendirian yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah dan Galian Selangor serta salinan perjanjian jual beli yang dilampirkan di **muka surat 257-334 Rekod Rayuan**. Kami berpuas hati bahawa dokumen-dokumen tersebut boleh diterima sebagai keterangan dan ia selari dengan pengakuan yang telah dibuat oleh Responden berkaitan isu penamaan dan pinjaman.

10) Seterusnya, kami juga telah mengambil perhatian terhadap **Laporan eCCRIS** yang dikeluarkan oleh Bank Negara **pada muka surat 340-341 Rekod Rayuan**, kami juga berpuas hati bahawa sebagai peminjam bersama, Perayu juga mempunyai liabiliti dan bertanggungjawab daripada sudut undang-undang terhadap pinjaman yang telah diambil daripada bank-bank yang berkaitan.

11) Dalam mengulas isu ini, dengan hormatnya kami ingin menarik perhatian kepada Seksyen 122 (2)(b), Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, 2003 yang mana peruntukan tersebut jelas menyatakan bahawa apa-apa hutang yang terhutang boleh diambil kira oleh Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian.

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama melukis

12) Dalam rayuan ini kami berpendapat sumbangan Perayu sebagai penama dan peminjam bersama dalam membeli rumah-rumah tersebut menunjukkan bahawa keempat-empat rumah tersebut telah diperolehi melalui usaha bersama selaras dengan Seksyen 122(2)(b), EUUIKS 2003. Sumbangan Perayu tersebut boleh diambil perhatian oleh Mahkamah dalam memerintahkan pembahagian harta sepencarian. Situasi ini boleh juga diambil kira bagi rumah di Kuala Langat kerana kami mendapati tiap-tiap bulan hasil sewaan rumah tersebut dibayar oleh Responden kepada ibunya yang merupakan sumber kewangan bagi pihak-pihak membeli rumah tersebut secara tunai.

13) Selain daripada itu, dengan hormatnya kami juga merujuk Keputusan Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes **Ibrahim bin Ijang lwn. Fatimah binti Kasim (Rayuan No. 10000-017-0132-2019)**. Dalam kes ini isu yang berbangkit adalah hampir sama iaitu isu penamaan dan pinjaman bersama. Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan:

“Berdasarkan ulasan mengenai wang KWSP tersebut, kami juga berpuashati menyatakan bahawa tiada sebarang sumbangan berbentuk kewangan daripada Responden terhadap pemerolehan rumah tersebut, walaubagaimanapun penggunaan atau peletakan nama Responden dalam geran rumah dan pembiayaan pinjaman rumah tersebut menunjukkan perolehan rumah tersebut adalah secara usaha bersama dengan Responden. Pada hemat kami, perletakan nama Responden tersebut dalam geran dan juga untuk pinjaman menunjukkan bahawa Responden juga mempunyai obligasi dan tanggungan terhadap rumah tersebut.”

14) Pada dasarnya, kami bersetuju dengan Perayu bahawa isu penamaan dan pinjaman bersama ini mewajarkan Mahkamah mempertimbangkan pembahagian yang sama banyak selaras dengan Seksyen 122 (2)(c) EUKIS, 2003. Kami juga mengambil perhatian berkaitan fakta yang diakui oleh Responden semasa soal balas bahawa Perayu juga ada memberi sumbangan dalam memasang CCTV, sebahagian kabinet dapur, pemasangan lampu, pagar automatik dan membeli perabot bagi rumah di Denai Alam. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya kami mendapati dalam rayuan ini sumbangan Responden adalah lebih besar daripada Perayu kerana menanggung kesemua bayaran deposit, kos guaman, takaful serta turut

menyumbang dalam membeli perabot, pemasangan langsir, grill keselamatan, lampu dan kipas serta membuat *top up* ansuran bulanan bagi keempat-empat rumah yang dituntut. Pada hemat kami sumbangan-sumbangan ini mewajarkan Responden mendapat bahagian yang lebih besar daripada Perayu. Memandangkan isu yang berbangkit bagi keempat-empat rumah tersebut adalah hampir sama, maka kami akan memutuskan kadar pembahagian yang selaras bagi keempat-empat rumah tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah pihak-pihak, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Rayuan Perayu DITERIMA.
2. Perintah Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. 10400-017-0138-2015 bertarikh 24/09/2019 pada Terma No. 2 (ii), (iii) dan (iv) dipinda kepada:
 - ii) *Rumah/hartanah di PN 73435, Lot 2802, Seksyen 13, Bandar Shah Alam, Daerah Petaling, Selangor atau dikenali sebagai alamat No. 25, Jalan Akuatik 13/66 D'kayangan, Seksyen 13, 40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan [selepas ini dirujuk sebagai "Rumah Seksyen 13 tersebut"] dengan kadar pembahagian sebanyak 30% kepada Plaintif dan 70% kepada Defendan;*
 - iii) *Rumah/hartanah yang dikenali sebagai alamat No. 11276, No. 20412, Unit No. CSD-0728, Mukim Tanjong Dua belas, Daerah Kuala Langat [selepas ini dirujuk sebagai 'Rumah Kuala Langat*

*tersebut”] dengan kadar pembahagian sebanyak 30% kepada
Plaintif dan 70% kepada Defendan; dan*

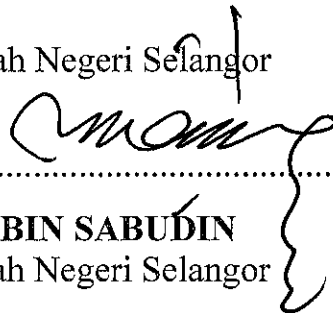
- iv) Rumah/hartanah yang dikenali sebagai alamat No. 112, No.
112-1 Jalan Lagenda 5, Taman 1 Lagenda, 75400 Melaka
[selepas ini dirujuk sebagai ‘Rumah Kedai tersebut’] dengan
kadar pembahagian sebanyak 30% kepada Plaintif dan 70%
kepada Defendan.”*

3. Terma-terma lain perintah dikekalkan.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

3. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

